

[애플리케이션 명] 전자상거래 서비스 이용약관 전문

제정일자: 2024년 12월 1일 시행일자: 2025년 1월 1일

전문 (Preamble)

본 규약은 주식회사 [회사명] (이하 "회사"라 지칭합니다)이 운영하는 [애플리케이션 명] 모바일 응용 프로그램 및 연결 웹사이트(총칭하여 "플랫폼"이라 칭합니다)를 통하여 제공하는 온라인 상거래 중개 용역 및 제반 지원 기능(이하 "서비스"라 지칭합니다)의 이용 조건 및 절차에 관한 사항을 명확히 규정함을 목적으로 합니다. 본 규약은 회사와 이용자 간의 제반 권리, 의무 및 책임 범위를 설정하며, 회사는 대한민국의 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 및 「약관의 규제에 관한 법률」 등 관련 법규를 준수합니다.

제1장 총칙, 플랫폼의 성격 및 규약의 적용

제1조 (목적)

본 규약은 회사가 제공하는 전자상거래 서비스의 이용과 관련하여 회

사와 이용자 간의 법률관계를 규율함을 목적으로 합니다.

제2조 (용어의 정의)

본 규약에서 사용하는 핵심 용어의 정의는 다음과 같이 확정합니다:

1. **플랫폼**: 회사가 상품 등의 거래를 지원하기 위하여 정보통신설비를 이용하여 구축하고 관리하는 온라인 환경을 통칭합니다.
2. **이용자**: 본 규약의 내용에 동의하고 플랫폼을 이용하는 모든 회원 및 비회원을 통칭하며, 상품 구매를 목적으로 하는 **구매회원**과 상품 판매를 목적으로 하는 **판매회원**으로 구분됩니다.
3. **상품 등**: 판매회원이 플랫폼에 등록하여 이용자에게 매도하는 유형의 재화, 무형의 용역, 또는 디지털 형태의 콘텐츠 일체를 포함합니다.
4. **안전 거래 시스템**: 회사가 구매회원의 결제 대금을 일시적으로 보관하고, 특정 조건 충족 시 판매회원에게 대금을 정산하는 제도를 의미하며, 이는 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」에 따른 의무 이행을 포함합니다.
5. **게시물**: 이용자가 플랫폼상에 업로드하거나 등록하는 모든 형태의 부호, 문자, 음성, 화상, 영상, 파일 등의 정보 기록을 말합니

다.

제3조 (플랫폼의 역할 및 책임 한계)

① 회사는 상품 등의 매매에 있어 **통신판매의 당사자가 아닌 통신판매 중개자**의 지위만을 보유합니다. ② 회사는 판매회원과 구매회원 간의 거래와 관련된 상품 정보, 거래 조건, 이행의사 등에 대하여 어떠한 보증도 제공하지 않으며, 이에 대한 일체의 책임은 각 거래 당사자에게 귀속됩니다. ③ 회사는 플랫폼 운영의 안정성 확보 및 시스템 결함 방지를 위한 최소한의 노력 의무만을 부담합니다.

제4조 (규약의 효력 및 변경)

① 본 규약은 이용자가 플랫폼 이용 과정에서 동의를 포함으로써 즉시 효력을 발생합니다. ② 회사는 합리적인 사유가 발생할 경우 또는 회사의 영업상 필요에 따라 본 규약을 **일방적으로 변경**할 수 있으며, 이용자는 이에 이의를 제기할 수 없습니다. ③ 회사가 규약을 개정할 경우, 이용자에게 불리한 변경일지라도 시행일로부터 **7일 전**에 플랫폼 내 공지사항을 통해 공지하며, 이용자가 변경 규약 시행일 이후 서비스를 계속 이용하는 경우 해당 변경에 **묵시적으로 동의**한 것으로 간주됩니다.

제5조 (부칙)

본 규약에서 정하지 않은 사항과 규약의 해석에 대해서는 관련 법규, 회사가 별도로 정한 개별 정책, 또는 대한민국 상 관례에 따릅니다.

제2장 이용계약 및 회원 관리

제6조 (이용계약의 성립 및 분류)

① 이용계약은 서비스 이용을 희망하는 신청자가 회사가 정한 등록 절차를 이행하고, 회사가 이를 승낙하는 시점에 성립합니다. ② 회원 유형은 일반 회원(구매회원)과 사업자 회원(판매회원)으로 분류되며, 각 유형에 대한 자격 요건은 회사가 별도로 정한 규정에 따릅니다.

제7조 (회원 등록의 거부 및 계약의 취소)

회사는 다음 각 호에 해당하는 경우 회원 등록 신청을 거부할 수 있으며, 등록 후라도 다음 사유가 확인된 경우 계약을 취소할 수 있습니다:

1. 신청 내용에 중대한 허위 사실이 포함되어 있는 경우

2. 만 14세 미만 아동이 법정대리인의 동의 없이 신청한 경우
3. 기존에 본 규약 위반으로 회원 자격을 상실한 경력이 있는 경우
4. 기타 법령 및 회사가 정한 기준에 위배되는 부당한 신청인 경우.

제8조 (회원 탈퇴 및 계정 관리 책임)

① 회원은 언제든지 회사에 탈퇴를 요청할 수 있으나, 진행 중인 거래 또는 클레임이 존재하는 경우 해당 거래 절차가 완전히 종료된 후에 탈퇴 처리됩니다. ② 회원은 자신의 아이디 및 비밀번호에 대한 관리 책임을 전적으로 부담하며, 제3자 사용으로 인한 모든 손해에 대하여 회사는 면책됩니다.

제3장 개인정보 및 콘텐츠 사용권한

제9조 (개인정보 보호 및 수집)

① 회사는 관련 법규에 따라 회원의 개인정보를 보호하며, 개인정보

처리방침을 별도로 수립하고 공지합니다. ② 회사는 서비스 제공 및 안전 거래를 위하여 최소한의 개인정보를 수집하며, 이용자는 이에 동의합니다.

제10조 (개인정보의 국외 이전 포괄 동의)

회사는 글로벌 서비스 운영 및 데이터 백업 시스템 구축, 제휴 서비스 제공 등의 목적으로 이용자의 개인정보 및 거래 정보를 **이용자의 별도 동의 없이** 국외의 회사가 지정한 서버 또는 제3자에게 이전 및 보관할 수 있으며, 이용자는 이에 포괄적으로 동의합니다.

제11조 (게시물 및 콘텐츠의 영구적 이용 권한)

① 이용자가 플랫폼상에 게시한 콘텐츠에 대한 저작권은 해당 저작자에게 귀속됩니다. ② 단, 회사는 이용자 콘텐츠에 대해 **영구적이고 취소 불가능하며, 비독점적이고 로열티 없는** 사용권(사용, 복제, 전송, 전시, 배포, 2차적 저작물 작성, 번역, 개조 권한 포함)을 부여받으며, 이는 **서비스의 운영, 홍보, 마케팅 활동을 포함**하는 광범위한 목적으로 이용될 수 있습니다. ③ 회원이 서비스 이용계약을 해지하더라도 제2항의 라이선스는 **영구적으로 존속**하며, 회원은 이에 대한 이의를 제기할 수 없습니다.

제4장 서비스의 제공 및 운영 환경

제12조 (서비스의 종류 및 통지)

회사가 제공하는 서비스의 종류 및 구체적인 내용은 플랫폼 화면을 통해 공지하며, 회사는 서비스 운영과 관련된 모든 중요 정보를 공지 사항, 전자우편 또는 기타 전자적 수단을 통해 통지합니다.

제13조 (서비스의 일시 중단 및 영구 중단)

① 회사는 시스템 보수, 점검, 교체, 통신 두절 등 부득이한 사유 발생 시 서비스 제공을 일시 중단할 수 있습니다. ② 회사는 회사의 사업상 판단에 따라 서비스를 영구적으로 중단할 수 있으며, 이 경우 30일 이전에 이를 공지하고 이용자에게 별도의 보상을 제공하지 않습니다.

제14조 (모바일 서비스 및 앱 권한)

① 회원은 모바일 앱 이용 시 플랫폼이 요구하는 접근 권한(카메라, 저장 공간, 위치 정보 등)에 **필수적으로 동의**해야 하며, 거부 시 서비스 이용이 영구적으로 제한됩니다. ② 회사는 모바일 서비스의 특성에 맞게 서비스 내용을 예고 없이 변경하거나 기능을 추가할 수 있습니다.

다.

제5장 구매 및 대금 결제

제15조 (구매 신청 및 결제)

① 구매회원은 상품 구매 시 회사가 지정한 결제 시스템을 이용하여 대금을 지급해야 합니다. ② 회사는 구매회원에게 **자동 결제**가 진행될 수 있는 정기 결제 기능을 제공하며, 구매회원은 해당 기능 이용 시 다음 결제 기일 도래 시 **자동 결제됨에 사전 동의**한 것으로 간주합니다.

제16조 (안전 거래 시스템의 운용)

① 회사는 구매회원이 상품을 수령하고 7일 이내에 구매 확정 의사를 표시하지 않거나, 자동 구매 확정 기간(최대 14일)이 경과한 후에 판매회원에게 대금을 정산합니다. ② 구매회원은 상품을 수령하였음에도 정당한 사유 없이 구매 확정을 지연함으로써 판매회원에게 손해를 발생시킨 경우 책임을 부담합니다.

제17조 (과오납금의 처리)

회사는 구매회원에게 과오납금이 발생한 경우 결제와 동일한 방법으로 환급함을 원칙으로 합니다. 다만, 환급에 따른 **수수료 및 제반 비용은 이용자의 귀책사유가 없을 때에 한하여** 회사가 부담합니다.

제6장 청약철회 및 거래 종료

제18조 (청약철회의 제한 및 환불 불가 원칙)

① 구매회원의 청약철회는 판매회원의 **별도 반품 및 환불 정책이 우선 적용**됩니다. ② 구매회원은 「전자상거래 등에서의 소비자보호에 관한 법률」 등 관련 법규에 따른 청약철회 가능 기한(7일) 내일지라도, 상품의 출고가 이루어진 **결제 완료 시점 이후에는 환불이 불가능함**을 원칙으로 합니다. ③ 다음 각 호의 경우에는 청약철회가 전면적으로 제한됩니다:

1. 상품 포장을 개봉하여 상품의 가치가 현저히 감소한 경우
2. 개별 주문 제작 및 맞춤형 상품의 경우

3. 디지털 콘텐츠 등 복제가 용이한 상품의 경우

4. 기타 거래 안전을 위해 법령상 허용되는 범위 내에서 회사가 별도로 정한 경우.

제19조 (반품 및 교환 시 비용 부담)

① **단순 변심**: 구매회원의 단순 변심에 의한 청약철회 시 상품 반환에 필요한 **왕복 배송비 및 기타 비용은 전액 구매회원이 부담합니다.** ②

상품 하자/오배송: 상품 등의 내용이 표시·광고 내용과 다르거나 계약 내용과 다르게 이행된 경우, 상품 반환에 필요한 모든 비용은 판매회원이 부담합니다.

제20조 (환불 처리 절차)

환불은 원칙적으로 상품 회수 확인 후 3영업일 이내에 진행되며, 이용자가 상품 구매 시 사용한 결제 수단으로 환급됩니다. **부분 환불** 시 남은 금액이 무료배송 기준 금액에 미달할 경우 **이미 받은 배송비 혜택은 취소되어 환불 금액에서 우선 차감됩니다.**

제7장 판매회원 의무 및 정산

제21조 (판매회원 자격 및 상품 등록 의무)

① 판매회원은 회사가 요청하는 사업자 등록증, 통신판매업 신고증 등 필수 서류를 제출하고 자격을 취득해야 합니다. ② 판매회원은 등록하는 상품 정보의 진실성을 보장하며, **허위·과장 광고**에 대한 모든 민형사상 책임을 부담합니다.

제22조 (거래 이행 및 고객 응대)

① 판매회원은 구매회원의 주문 및 결제 완료 통지를 받은 즉시 거래 이행에 필요한 모든 조치(재고 확보, 상품 포장, 배송 준비)를 지체 없이 완료해야 합니다. ② 판매회원은 고객 클레임(반품, 환불, 문의)에 대하여 **24시간 이내**에 성실하게 응대해야 하며, 처리 지연 시 발생하는 모든 손해는 판매회원에게 귀속됩니다.

제23조 (판매 수수료 및 정산)

① 회사는 플랫폼 이용의 대가로 판매회원에게 판매 수수료를 부과하며, 수수료율은 별도 정책에 따릅니다. ② 정산은 구매회원의 구매 확정 시점을 기준으로 하며, 회사는 판매대금에서 판매 수수료, PG사 수수료, 마케팅 비용, 기타 회사가 정한 제반 비용을 공제한 금액을 판

매회원에게 지급합니다.

제8장 이용자의 책임 및 금지 행위

제24조 (이용자의 일반 책임)

이용자는 본 규약, 관련 법규, 회사의 운영 정책을 준수할 의무가 있으며, 이를 위반하여 회사 또는 제3자에게 손해를 입힌 경우 이를 배상할 책임이 있습니다.

제25조 (금지된 행위의 유형)

이용자는 다음 각 호의 행위를 포함하여 서비스의 건전한 이용을 방해하는 행위를 하여서는 안 됩니다:

- 반복적 부정 거래:** 구매 또는 판매 의사 없이 반복적으로 주문/취소하는 행위, 시스템 악용을 통한 부당 이득 취득 행위.
- 지적재산권 및 명예 훼손:** 회사 또는 제3자의 저작권, 상표권 등 지적재산권을 침해하거나 명예를 훼손하는 게시물 또는 정보를

유폐하는 행위.

3. **시스템 방해**: 서버 해킹, 악성 프로그램 유폐 등 회사의 서비스 시스템 운영을 방해하는 행위.

4. **불법 물품 거래**: 법령이 금지하는 상품 또는 용역을 플랫폼을 통해 거래하거나 홍보하는 행위.

제26조 (금지 행위에 대한 조치)

회사는 이용자가 제25조의 금지 행위를 한 경우, 사전 통지 없이 해당 이용자의 **서비스 이용을 영구적으로 정지**시키고, 해당 이용계약을 해지할 수 있습니다. 이 경우 이용자는 회사에 대하여 서비스 이용 정지 또는 계약 해지로 인한 어떠한 손해배상도 청구할 수 없습니다.

제9장 손해배상 및 분쟁 해결

제27조 (회사의 손해배상 책임 제한)

① 회사는 회사의 고의 또는 중대한 과실로 인하여 이용자에게 직접적인 손해가 발생한 경우에 한하여 책임을 부담합니다. ② 회사는 어떠한 경우에도 서비스 이용과 관련하여 이용자에게 발생한 **간접적**,

징벌적, 부수적, 파생적 손해 및 영업 손실, 이익 손실 등 특별 손해
에 대하여 배상 책임을 지지 않습니다.

제28조 (회원의 청구 기간 제한)

회원은 회사에 대하여 발생하는 모든 소송 및 청구에 대해 해당 사유 발생일로부터 **1년 이내**에 제기해야 하며, 이 기간이 경과한 청구권은 시효로 소멸됩니다.

제29조 (개별 분쟁 해결 및 집단 소송 금지)

회원은 회사에 대하여 발생하는 모든 분쟁을 **개별적으로** 해결해야 하며, **집단 소송 및 단체 소송을 제기할 수 없음**에 동의합니다.

제30조 (분쟁의 조정)

회사와 이용자 간에 발생한 분쟁과 관련하여 이용자는 「전자거래기본법」 제32조에 따라 설치된 전자거래분쟁조정위원회 등에 분쟁 조정을 신청할 수 있습니다.

제31조 (재판 관할 및 준거법)

① 회사와 이용자 간에 발생한 분쟁에 관한 소송은 **서울중앙지방법원 또는 회사의 본점 소재지를 관할하는 법원**을 전속 관할 법원으로 합니다. ② 회사와 이용자 간에 제기된 소송에는 대한민국 법을 유일한

준거법으로 적용합니다.